主題精選：時效取得地上權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 不得申請時效取得之客體
發布日期: 2021-03-11
內文
各位同學好，今日專欄說明有關時效取得地上權之相關概念。
所謂時效取得地上權，係依據民法第770條，準用民法第769與770條之規定，以行使地上權之
意思，二十年間和平、公然、繼續在他人土地之上下有建築物或其他工作物，得請求登記為地
上權人；抑或以行使地上權之意思，十年間和平、公然、繼續在他人土地之上下有建築物或其
他工作物，而其占有之始為善意並無過失，得請求登記為地上權人。
但是，即使符合上述規定要件，仍有一些土地是無法主張時效取得的，根據時效取得地上權登
記審查要點第3點規定，占有人占有土地有下列情形之一者，不得申請時效取得地上權登記：
（一）屬土地法第十四條第一項規定不得私有之土
地。（二）使用違反土地使用管制法令。（三）屬農
業發展條例第三條第十一款所稱之耕地。（四）其
他依法律規定不得主張時效取得。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下